Nº 225.143/2017-AsJConst/SAJ/PGR

EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA PRESIDENTE
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

[Ação direta de inconstitucionalidade. Leis 19.452/2016 e 11.596/1991, de Goiás. Acesso de militares do quadro de praças ao de oficiais das carreiras da Polícia Militar. Seleção interna. Inobservância de concurso público, afronta à súmula vinculante 43/STF e aos princípios da isonomia e da eficiência.]

O **Procurador-Geral da República**, com fundamento nos artigos 102, inciso I, alíneas *a* e *p*, 103, inc. VI, e 129, inc. IV, da Constituição da República, no art. 46, parágrafo único, inc. I, da Lei Complementar 75, de 20 de maio de 1993 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), e na Lei 9.868, de 10 de novembro de 1999, propõe

ação direta de inconstitucionalidade,

com pedido de medida cautelar, contra a **Lei 19.452, de 14 de setembro de 2016**, e contra a **Lei 11.596, de 26 de novembro de 1991, ambas do Estado de Goiás**, as quais dispõem sobre quadros de oficiais da Polícia Militar goiana.

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 06/09/2017 19:22. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 34A356C2.04A1439A.A84429DF.38A880F7

Esta petição se acompanha de representação anônima autuada na Procuradoria da República em Goiás como notícia de fato de instância diversa (NFID) 1.18.000.000795/2015-51, e de cópia das normas questionadas (na forma do art. 3º, parágrafo único, da Lei 9.868/1999).

1 Objeto da Ação

É o seguinte o teor das normas impugnadas nesta ação:

Lei 19.452/2016, de Goiás

CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO DOS QUADROS DE OFICIAIS AUXILIARES (QOA) E OFICIAIS MÚSICOS (QOM)

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os Quadros de Oficiais Auxiliares (QOA) e Oficiais Músicos (QOM) da Polícia Militar do Estado de Goiás, previstos nos Anexos III e IV da Lei nº 17.866, de 19 de dezembro de 2012, respectivamente, constituídos de 2º Tenente PM, 1º Tenente PM, Capitão PM e Major PM, bem como sobre os critérios e as condições que asseguram aos subtenentes e primeiros sargentos da ativa da Corporação ingresso e promoções no âmbito dos referidos Quadros.

Art. 2º Os oficiais dos Quadros de Oficiais Auxiliares (QOA) e de Oficiais Músicos (QOM) são, em ordem crescente na hierarquia, dentro dos respectivos quadros, os segundos tenentes, os primeiros tenentes, os capitães e os majores que, na Corporação, desempenham funções administrativas, operacionais e atividades relacionadas à Polícia Judiciária Militar, sem intromissão nas atribuições específicas ou técnicas dos demais Quadros.

§ 1º O acesso ao posto inicial do Quadro de Oficiais Auxiliares (QOA) dar-se-á entre os Subtenentes e primeiros Sargentos da Polícia Militar do Estado de Goiás, constantes do Anexo V da Lei nº 17.866, de 19 de dezembro de 2012, de conformidade com as normas da presente Lei.

§ 2º O acesso ao posto inicial do Quadro de Oficiais Músicos (QOM) dar-se-á entre os Subtenentes e primeiros Sargentos da Polícia Militar do Estado de Goiás, constantes do Anexo

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 06/09/2017 19:22. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 34A356C2.04A1439A.A84429DF.38A880F7

VI da Lei nº 17.866, de 19 de dezembro de 2012, de conformidade com as normas da presente lei.

Art. 3º Os oficiais do Quadro de Oficiais Auxiliares (QOA) e do Quadro de Oficiais Músicos (QOM) não poderão ser transferidos para outros Quadros da Corporação, sendo-lhes vedada, ainda, a matrícula nos cursos de formação e aperfeiçoamento de oficiais do Quadro de Oficiais de Policiais Militares (QOPM).

Art. 4º Ressalvadas as restrições expressas em lei, os Oficiais do QOA e do QOM têm os mesmos deveres, direitos, regalias, prerrogativas, vencimentos ou subsídios e vantagens dos demais Oficiais da Polícia Militar, de igual Posto.

CAPÍTULO II

DO INGRESSO NO QUADRO DE OFICIAIS AUXILIARES (QOA) E QUADRO DE OFICIAIS MÚSICOS (QOM)

Art. 5º O ingresso no Quadro de Oficiais Auxiliares (QOA) será realizado após conclusão de Curso de Habilitação de Oficiais Auxiliares (CHOA), com duração mínima de 9 ([...]) meses, e no Quadro de Oficiais Músicos (QOM) após conclusão de Curso de Habilitação de Oficiais Músicos (CHOM), com carga horária e matriz curricular a serem definidas em ato do Comandante-Geral, por intermédio do órgão de ensino da Polícia Militar de Goiás, sem prejuízo de outras exigências previstas em lei ou regulamento.

CAPÍTULO III

DO INGRESSO NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DE AUXILIARES (CHOA) E NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS MÚSICOS (CHOM)

Art. 6º O ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Auxiliares (CHOA) e no Curso de Habilitação de Oficiais Músicos (CHOM) dar-se-á mediante os critérios de antiguidade e merecimento, à proporção de 1 ([...]) vaga por antiguidade para cada 4 ([...]) vagas por merecimento, atendidas as seguintes exigências pelo candidato:

I – se primeiro sargento, possuir 16 ([...]) anos de efetivo serviço na Polícia Militar do Estado de Goiás e 2 ([...]) na graduação no ato da inscrição;

II – estar classificado, no mínimo, no comportamento ótimo;

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 06/09/2017 19:22. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 34A356C2.04A1439A.A84429DF.38A880F7

III – haver concluído o 2º Grau em estabelecimento de ensino regular;

IV – ser considerado apto pela Junta Médica;

V – haver concluído com aproveitamento os cursos regulares de sua graduação;

VI – obter aprovação em testes de aptidão física;

VII – possuir Curso de Aperfeiçoamento de Sargento (CAS);

VIII – não estar respondendo a qualquer processo judicial nas áreas penal ou cível, quando se tratar de ilícito infamante, lesivo à honra ou ao pundonor policial militar;

IX – não estar preso preventivamente ou respondendo a Inquérito Policial Militar ou a inquérito policial;

X – não ter sido condenado a pena privativa de liberdade, mesmo que beneficiado por livramento condicional ou suspensão condicional da pena, ressalvados os casos de reabilitação;

XI – não estar submetido a Conselho de Disciplina;

XII – não estar em gozo de Licença para Tratar de Interesse Particular;

XIII – não se encontrar na condição de desertor;

XIV – não ter sido considerado incapaz definitivamente para o serviço militar;

XV – não estar na condição de desaparecido ou extraviado;

XVI – não estar agregado, para concorrer a vaga pelo critério de merecimento.

§ 1º É vedado o ingresso de Praças Músicos no Curso de Habilitação de Oficiais Auxiliares (CHOA) de que trata este artigo.

§ 2º Serão matriculados no Curso de Habilitação de Oficiais Auxiliares (CHOA) e no Curso de Habilitação de Oficiais Músicos (CHOM) os candidatos selecionados segundo os critérios e as condições estabelecidos nesta Lei e em edital próprio para cada certame de ingresso nos respectivos cursos.

§ 3º É facultado ao Comandante-Geral da Corporação baixar instruções para ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Músicos (CHOM).

§ 4º Caberá ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, em conformidade com a lei de fixação do efetivo, definir o número de vagas a serem oferecidas em cada certame para ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Auxiliares (CHOA) e Curso de Habilitação de Oficiais Músicos (CHOM).

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 06/09/2017 19:22. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 34A356C2.04A1439A.A84429DF.38A880F7

§ 5º O preenchimento de vagas no Curso de Habilitação de Oficiais Auxiliares (CHOA) e Curso de Habilitação de Oficiais Músicos (CHOM) obedecerá rigorosamente à proporção estabelecida no *caput* deste artigo, observando-se o seguinte:

I – as vagas por antiguidade serão preenchidas por subtenentes mais antigos da Corporação, dentro dos respectivos quadros, de acordo com o almanaque de praças atualizado até a data de abertura de certame para ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Auxiliares (CHOA) ou no Curso de Habilitação de Oficiais Músicos (CHOM), desde que atendidas as exigências estipuladas nos incisos II a XV do *caput* deste artigo;

II – as vagas por merecimento serão preenchidas por subtenentes ou primeiros sargentos, mediante processo seletivo meritório interno de provas ou de provas e títulos e da Ficha de Pontuação, conforme disposto na Lei nº 15.704, de 20 de junho de 2006, à proporção de 3 ([...]) vagas para subtenentes e 1 ([...]) vaga para primeiro sargento, desde que atendidas as exigências estipuladas nos incisos II a XVI do *caput* deste artigo.

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º A nomeação para o posto inicial do Quadro de Oficiais Auxiliares (QOA) e do Quadro de Oficiais Músicos (QOM) pode ser efetivada a qualquer tempo e sempre no interesse da Administração, atendido o disposto no art. 8º.

Art. 8º As nomeações ao posto de 2º Tenente do Quadro de Oficiais Auxiliares (QOA) e do Quadro de Oficiais Músicos (QOM) serão feitas com estrita obediência à ordem classificatória de aproveitamento no Curso de Habilitação de Oficiais Auxiliares (CHOA) e no Curso de Habilitação de Oficiais Músicos (CHOM).

Art. 9º Para fins de promoção, o Curso de Adaptação de Oficiais Músicos (CAOM) equipara-se ao Curso de Habilitação de Oficiais Músicos (CHOM).

Art. 10. Os subtenentes ou primeiros sargentos remanescentes de uma turma concluinte do CHOA ou do CHOM, não promovidos, terão precedência sobre aqueles concluintes de turmas posteriores, para promoção ao primeiro posto.

Art. 11. Os concluintes do Curso de Habilitação de Oficiais Auxiliares (CHOA) e do Curso de Habilitação de Oficiais Músicos (CHOM), inclusive os remanescentes de turmas anteriores, constituirão o Quadro de Acesso ao posto inicial dos respectivos quadros.

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 06/09/2017 19:22. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 34A356C2.04A1439A.A84429DF.38A880F7

Art. 12. Os subtenentes e primeiros sargentos, dentro de uma mesma turma de CHOA ou CHOM, serão colocados em ordem decrescente de pontos obtidos, independentemente de suas graduações, quando ingressarem no Quadro de Acesso mencionado no art. 11.

Art. 13. Os Subtenentes QPPM promovidos ao posto de segundo tenente em consequência de ato de bravura ou em ressarcimento de preterição ingressarão no Quadro de Oficiais Auxiliares (QOA) e serão obrigatoriamente convocados ao Curso de Habilitação de Oficiais Auxiliares (CHOA), garantindo-se-lhes, após a conclusão com aproveitamento, o direito de concorrer às promoções subsequentes.

Art. 14. Os Subtenentes QPM promovidos ao posto de segundo tenente em consequência de ato de bravura ou em ressarcimento de preterição ingressarão no Quadro de Oficiais Músicos (QOM) e serão obrigatoriamente convocados ao Curso de Habilitação de Oficiais Músicos (CHOM), garantindo-se-lhes, após a conclusão com aproveitamento, o direito de concorrer às promoções subsequentes.

Art. 15. Ao Comandante-Geral da Polícia Militar é conferida a atribuição de, respeitadas as disposições legais e regulamentares, expedir, se necessário, instruções destinadas à aplicação desta Lei.

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 17. Fica revogada a Lei nº 11.596, de 26 de novembro de 1991.

LEI 11.596/1991, DE GOIÁS

CAPÍTULO I

Da Organização dos Quadros de Oficiais Auxiliares (QOA) e Oficiais Especialistas (QOE)

Art. 1º O Quadro de Oficiais Auxiliares (QOA) e o Quadro de Oficiais Especialistas (QOE), previstos nos incisos III e IV do art. 2º da Lei nº 11.295, de 16 de julho de 1990, serão constituídos de 2º Tenente PM, 1º Tenente PM e Capitão PM.

§ 1º O acesso ao primeiro Posto far-se-á entre os Subtenentes PM e 1os Sargentos PM, para QOA, e entre as Praças Especialistas de iguais graduações, para o QOE, de conformidade com as normas da presente lei.

§ 2º As praças pertencentes às Qualificações Policiais Militares Particulares (QPMP) que não possuírem especialidades correlatas que as habilitem ao QOE, concorrerão ao ingresso

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 06/09/2017 19:22. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 34A356C2.04A1439A.A84429DF.38A880F7

no QOA em condições de igualdade com os possuidores de Qualificação Policial Militar Geral (QPMG).

Art. 2º Os integrantes do QOA e QOE destinam-se ao exercício de funções previstas no QOD, segundo suas Qualificações Policiais Militares e especialidades, em todos os órgãos da Corporação que, por sua natureza, não sejam privativas de outros quadros e que não possam ou não devam ser exercidas por civis contratados.

Art. 3º É vedada aos Oficiais PM QOA e QOE a transferência de um para outro quadro ou desses para quaisquer outros da Polícia Militar.

Art. 4º É ainda vedada aos integrantes do QOA e QOE a matrícula no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO), conforme disposto na legislação federal pertinente.

Art. 5º Dentro das necessidades da Corporação e a critério do Comandante Geral, poderão os Oficiais PM do QOA e QOE ser matriculados em Cursos da Especialização referentes às suas atividades profissionais.

Art. 6º Ressalvadas as restrições expressas em lei, os Oficiais PM do QOA e QOE têm os mesmos deveres, direitos, regalias, prerrogativas, vencimentos e vantagens dos demais Oficiais da Polícia Militar, de igual Posto.

CAPÍTULO II

Do Ingresso no QOA, QOE e CHOA

Art. 7º O ingresso no Quadro de Oficiais Auxiliares (QOA) far-se-á mediante aprovação no Curso de Habilitação de Oficiais Auxiliares (CHOA) e, no Quadro de Oficiais Especialistas (QOE), mediante aprovação em seleção.

§ 1º Compete ao Comandante Geral baixar as instruções para ingresso, funcionamento, currículo e condições de aprovação no Curso de Habilitação de Oficiais Auxiliares (CHOA) e fixar o número de vagas existentes, segundo a lei de efetivo e QOD específico.

§ 2º O Curso de Habilitação de Oficiais Auxiliares (CHOA) poderá também ser feito em outras Corporações Militares ou Policiais Militares, a critério do Comandante Geral, atendendo interesse da Corporação e mediante concessão de vagas.

Art. 8º O ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Auxiliares (CHOA) far-se-á mediante seleção de admissão, observados os seguintes requisitos:

I – possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS);

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 06/09/2017 19:22. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 34A356C2.04A1439A.A84429DF.38A880F7

II – possuir escolaridade correspondente ao 2º grau;

III – [REVOGADO]

IV – ter, no mínimo, 10 ([...]) anos na graduação de Sargento, sendo 02 ([...]) anos na graduação de 1º Sargento; [Redação dada pela Lei nº 13.042, de 11-04-1997]

V – ter aptidão comprovada em inspeção de saúde;

VI – obter aprovação em testes intelectuais e de aptidão física;

VII – estar classificado, no mínimo, no bom comportamento;

VIII – ter conceito profissional e moral favorável da comissão de Promoção de Oficiais, devendo integrar a referida comissão, para este fim, o Comandante, Chefe ou Diretor do candidato. [Redação dada pela Lei nº 13.042, de 11-04-1997]

IX – não estar enquadrado no seguintes casos:

a) submetido a Conselho de Disciplina;

b) estar *sub judice*, preso preventivamente ou respondendo a Inquérito Policial Militar, salvo se por fato ocorrido em conseqüência do Serviço e não constitua ilícito infamante, lesivo à honra e ao pudor policial militar;

c) licenciado para tratar de interesse particular;

d) condenado à pena de suspensão de cargo ou função, prevista no Código Penal Militar, durante o prazo dessa suspensão;

e) cumprindo sentença condenatória.

Art. 9º A inscrição à seleção, que habilitará à promoção no Quadro de Oficiais Especialistas (QOE) músicos, far-se-á desde que satisfeitos os seguintes requisitos: [Redação dada pela Lei nº 13.042, de 11-04-1997]

I – atendimento aos itens II, V, VI, VII, VIII e IX; [Redação dada pela Lei nº 13.042, de 11-04-1997]

II – ser 1º Sargento PM ou Subtenente com, no mínimo, 02 ([...]) anos de graduação. [Redação dada pela Lei nº 17.241, de 27-12-2010]

Art. 10. Os aprovados no curso ou concurso de que tratam os arts. 8º e 9º desta lei, que não tenham sido promovidos por falta de existência de vaga, somente ingressarão no QOA ou QOE se continuarem atendendo as exigências previstas nos itens VII e IX do referido art. 8º, assegurado o direito a promoção na primeira vaga que ocorrer, segundo critério de classificação e período de validade do concurso, se for o caso,

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 06/09/2017 19:22. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 34A356C2.04A1439A.A84429DF.38A880F7

previsto em edital. [Redação dada pela Lei nº 13.042, de 11-04-1997]

Art. 11. Na seleção que habilitará a promoção no QOE, deverá o candidato ser aprovado em exame de suficiência técnica da qualificação particular.

CAPÍTULO III

Do processamento das promoções nos quadros e da matrícula no CHOA

Art. 12. As promoções no QOA e QOE obedecerão aos princípios contidos na Lei de Promoção de Oficiais da Polícia Militar e no respectivo Regulamento, no tocante ao acesso até o Posto de Capitão PM.

Parágrafo único. O preenchimento das vagas do primeiro Posto obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação intelectual obtida no Curso, independente de graduação ou antiguidade e dentro do número de vagas existentes.

Art. 13. A matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Auxiliares (CHOA) será efetuada de acordo segundo a lei de fixação de efetivo e o QOD.

Parágrafo único. A aprovação preliminar na seleção de admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais Auxiliares (CHOA) não confere ao candidato qualquer direito, senão dentro das vagas oferecidas e mediante o preenchimento de todos os requisitos.

Art. 14. O 1º Sargento PM que concluir o CHOA com aproveitamento continuará concorrendo à promoção a Subtenente PM enquanto não se verificar o seu ingresso no Quadro de Oficiais Auxiliares ou no Quadro de Oficiais Especialistas.

Art. 15. O candidato matriculado no Curso de Habilitação de Oficiais Auxiliares (CHOA), que vier a ser indiciado em inquérito por crime de natureza infamante, lesivo à honra e ao pudor Policial Militar será imediatamente desligado do Curso sem direito de aproveitamento no mesmo para re-matrícula.

Parágrafo único. Nos casos disciplinares serão aplicados para fins de desligamento do CHOA, os mesmos dispositivos do RAPM, aos quais estão sujeitos os Alunos Oficiais.

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 06/09/2017 19:22. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 34A356C2.04A1439A.A84429DF.38A880F7

CAPÍTULO IV

Das especialidades e das funções

Art. 16. O Quadro de Oficiais Especialistas da Polícia Militar (0OE) é o previsto na lei que fixa o efetivo da Polícia Militar é assim constituído:

I – Oficiais Músicos;

II – Oficiais Capelães.

Art. 17. Ao Quadro de Oficiais Especialistas (QOE), na qualificação particular de músico, concorrerão os Sargentos e Subtenentes Músicos da Corporação, e, na qualificação particular de capelão, os civis com curso de formação regular de nível superior, com aprovação do Ministério da Educação, reconhecida pela autoridade eclesiástica de sua religião, podendo candidatar-se a ingresso. [Redação dada pela Lei nº 13.042, de 11-04-1997]

Art. 18. Serão exigidos dos candidatos os seguintes requisitos:

I – ser brasileiro;

II – ser voluntário;

III – ter no máximo, 50 ([...]) anos de idade;

IV – possuir pelo menos 2 ([...]) anos de atividades pastorais, comprovadas pela autoridade eclesiástica do candidato;

V – ter o consentimento expresso da autoridade eclesiástica de sua religião;

VI – ter sua conduta abonada pela autoridade eclesiástica de sua religião.

Art. 19. Aos Oficiais do DOE serão atribuídas de acordo com a previsão feita no QOD da Corporação, as funções que se seguem, dentro de cada especialidade:

I – Regente e Maestro de Banda de Música;

II – Assistente Religioso da PMGO.

Art. 20. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 8.776, de 17 de janeiro de 1980.

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 06/09/2017 19:22. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 34A356C2.04A1439A.A84429DF.38A880F7

As normas indicadas violam os arts. 5º, *caput*,[1] e 37, *caput* e inciso II,[2] e 142, § 3º, incs. I, VI e VII, este combinado com o art. 42, § 1º,[3] todos da Constituição da República.

Apesar de a Lei 11.596/1991 não estar vigente, caso seja acolhido o pedido quanto à norma revogadora (Lei 19.452/2016, art. 17), haverá reentrada em vigor da disciplina contida na primeira, a qual possui vício de mesma natureza, devido ao efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade. O entendimento dessa Suprema Corte, em situações como a presente, é nessa direção:

> CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: EFEITO REPRISTINATÓRIO: NORMA ANTERIOR COM O MESMO VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
>
> I. – No caso de ser declarada a inconstitucionalidade da norma objeto da causa, ter-se-ia a repristinação de preceito anterior com o mesmo vício de inconstitucionalidade. Neste caso, e não impugnada a norma anterior, não é de se conhecer da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes do STF.
>
> II. – ADIn não conhecida.[4]

Por essa razão, faz-se necessário impugnar ambas as leis nesta ação.

---

1 "Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]".

2 *Vide* transcrição nas p. 17-18 desta petição.

3 *Vide* transcrição nas p. 13-14 desta petição.

4 Supremo Tribunal Federal. Plenário. Ação direta de inconstitucionalidade 2.574/AP. Relator: Ministro CARLOS VELLOSO. 2/10/2002, unânime. *Diário da Justiça*, 29 ago. 2003, p. 17.

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 06/09/2017 19:22. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 34A356C2.04A1439A.A84429DF.38A880F7

2 FUNDAMENTAÇÃO

A Constituição da República confere à União competência para legislar sobre normas gerais relativas a polícias militares e corpos de bombeiros militares:

> Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
> [...]
> XXI – normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares; [...].

No exercício da competência constitucional de estabelecer normas gerais, a União editou o Decreto-lei 667, de 2 de julho de 1969, que "reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal". Este, nos arts. 9º a 12, traz clara distinção entre as carreiras de oficiais e praças:

> Art. 9º O ingresso no quadro de oficiais será feito através de cursos de formação de oficiais da própria Polícia Militar ou de outro Estado.
> Parágrafo único. Poderão também, ingressar nos quadros de oficiais das Polícias Militares, se convier a estas, Tenentes da Reserva de 2ª Classe das Fôrças Armadas com autorização do Ministério correspondente.
> Art. 10. Os efetivos em oficiais médicos, dentistas, farmacêuticos e veterinários, ouvido o Estado-Maior do Exército serão providos mediante concurso e acesso gradual conforme estiver previsto na legislação de cada Unidade Federativa.
> Parágrafo único. A assistência médica às Polícias Militares poderá também ser prestada por profissionais civis, de preferência oficiais da reserva ou mediante contratação ou celebração de convênio com entidades públicas e privadas existentes na comunidade, se assim convier à Unidade Federativa.
> Art. 11. O recrutamento de praças para as Polícias Militares obedecerá ao voluntariado, de acôrdo com legislação própria de cada Unidade da Federação, respeitadas as prescrições da Lei do Serviço Militar e seu regulamento.

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 06/09/2017 19:22. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 34A356C2.04A1439A.A84429DF.38A880F7

> Art. 12. O acesso na escala hierárquica tanto de oficiais como de praça será gradual e sucessivo, por promoção, de acôrdo com legislação peculiar a cada Unidade da Federação, exigidos os seguintes requisitos básicos:
>
> a) para a promoção ao pôsto de Major: curso de aperfeiçoamento feito na própria corporação ou em Fôrça Policial de outro Estado;
>
> b) para a promoção ao pôsto de Coronel: curso superior de Polícia, desde que haja o curso na Corporação.

Também o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Goiás (Lei 8.033, de 2 de dezembro de 1975, com redação da Lei 14.851, de 22 de julho de 2004) retrata claramente a especificidade do oficialato:

> Art. 35. O Oficial é preparado, ao longo da carreira, para o exercício do Comando, da Chefia e da Direção das organizações Policiais-Militares.

É fundamental considerar o tratamento constitucional dado à carreira dos oficiais integrantes das organizações militares estaduais, que guardam, em alguns casos, simetria com o inerente aos oficiais das Forças Armadas:

> Art. 42. Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
>
> § 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.
>
> Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 06/09/2017 19:22. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 34A356C2.04A1439A.A84429DF.38A880F7

> constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. [...]
>
> § 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:
>
> I – as patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são conferidas pelo Presidente da República e asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos e postos militares e, juntamente com os demais membros, o uso dos uniformes das Forças Armadas; (Incluído pela Emenda Constitucional 18, de 1998)
>
> [...]
>
> VI – o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra;
>
> VII – o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior; (Incluído pela Emenda Constitucional 18, de 1998)

No tocante ao quadro de praças, o Estatuto dos Policiais Militares de Goiás (Lei 8.033/1975) estabelece que as atribuições inerentes a subtenentes, sargentos, cabos e soldados servem para complementar as atividades executadas pelos oficiais da corporação:

> Art. 36. Os subtenentes e sargentos auxiliam e complementam as atividades dos oficiais, quer no adestramento e no emprego dos meios, quer na instrução e na administração, podendo, também, ser empregados na execução de atividades de policiamento ostensivo peculiares à Polícia Militar.
>
> Parágrafo único. No exercício das atividades mencionadas neste artigo e no comando de elementos subordinados, os subtenentes e sargentos deverão impor-se pela lealdade, pelo exemplo e pela capacidade profissional e técnica, incumbindo-lhes assegurar a observância minuciosa e ininterrupta as ordens, das regras de serviço e as normas operativas pelas Praças que lhes estiverem diretamente subordinadas e a ma-

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 06/09/2017 19:22. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 34A356C2.04A1439A.A84429DF.38A880F7

> nutenção da coesão e do moral das mesmas Praças em todas as circunstâncias.
> Art. 37. Os cabos e soldados são, essencialmente, os elementos de execução.

É nítida a distinção entre os quadros da carreira militar de oficiais, que exercem comando, chefia e direção nas corporações militares, e de praças, aos quais cabem atividades complementares e de execução operacional.

O Supremo Tribunal Federal possui inúmeros julgados em que distingue os quadros de oficiais e de praças, como estes:

> RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR ANISTIADO. PRAÇA DA MARINHA. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO E ANTIGUIDADE: GRADUAÇÃO DE SUBOFICIAL. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO OFICIALATO (CAPITÃO-DE-FRAGATA). SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DENEGAÇÃO. ORIENTAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.[5]

> AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MILITAR. ANISTIA. ART. 8º DO ADCT. PROMOÇÃO. QUADRO DIVERSO. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 165.438/DF, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, afirmou que as promoções concedidas na forma do art. 8º do ADCT devem observar os prazos de permanência em atividade e desde que ocorram dentro do mesmo quadro da carreira militar.[6]

> AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. ARTIGO 323,

[5] STF. 2ª Turma. Recurso ordinário em mandado de segurança 32.076/DF. Rel.: Min. CÁRMEN LÚCIA. 13/8/2013, un. *DJ eletrônico* 170, 29 ago. 2013.

[6] STF. 2ª T. Agravo regimental no recurso extraordinário 610.191/RJ. Rel.: Min. RICARDO LEWANDOWSKI 18/10/2011, un. *DJe* 211, 4 nov. 2011.

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 06/09/2017 19:22. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 34A356C2.04A1439A.A84429DF.38A880F7

> § 1º, DO RISTF. ARTIGO 8º DO ADCT. ANISTIA. MILITAR. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. QUADROS DA CARREIRA MILITAR. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
>
> 2. Nos termos da interpretação dada por esta Corte ao disposto no artigo 8º do ADCT, incluem-se no âmbito de incidência do benefício constitucional da anistia tanto as promoções fundadas no critério de antiguidade quanto no critério de merecimento, há de exigir-se, apenas, a observância dos prazos de permanência em atividades inscritas nas leis e regulamentos vigentes, inclusive, em consequência do requisito de idade-limite para ingresso em graduações ou postos que constem de leis e regulamentos vigentes na ocasião em que o servidor seria promovido. (Precedentes: RE n. 166.791-EDv, Relator o Ministro GILMAR MENDES, Plenário, *DJe* de 19.10.07; RE n. 628.570-ED, Relator o Ministro GILMAR MENDES, 2ª Turma, *DJe* de 23.03.11; RE n. 596.827-ED, 2ª Turma, Relator o Ministro EROS GRAU, *DJ* de 09.04.10).
>
> 3. Todavia, as promoções devem, necessariamente, ser feitas dentro do mesmo quadro da carreira militar (Precedente: RE 165.438, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, Pleno, *DJ* de 05.05.06).
>
> 4. Entendimento diverso do adotado pelo acórdão recorrido sobre a estrutura dos quadros da carreira militar, demandaria, necessariamente, o reexame da legislação infraconstitucional que disciplina a espécie. Eventual ofensa à Constituição dar-se-ia de forma indireta, circunstância que impede a admissão do extraordinário (Precedente: RE 610.191-AgR, 2ª Turma, Relator o Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, *DJ* de 7.11.11). [...]
>
> 6. Agravo regimental a que se nega provimento.[7]

Além disso, essa Corte entende pela aplicação do art. 37, II, da Constituição às carreiras militares, conforme se depreende do julgamento da ADI 2.620, relatoria do Ministro EROS GRAU:

> AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 122 DA LEI ESTADUAL N. 5.346, DE 26 DE MAIO DE 1.992, DO ESTADO DE ALAGOAS. PRECEI-

[7] STF. 1ª T. AgR/RE 645.084/DF. Rel.: Min. LUIZ FUX. 26/6/2012, un. *DJe* 175, 4 set. 2012.

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 06/09/2017 19:22. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 34A356C2.04A1439A.A84429DF.38A880F7

> TO QUE PERMITE A REINSERÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO DO POLICIAL MILITAR LICENCIADO. DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. NECESSIDADE DE NOVO CONCURSO PARA RETORNO DO SERVIDOR À CARREIRA MILITAR. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 5º, INCISO I, E 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
>
> 1. Não guarda consonância com o texto da Constituição do Brasil o preceito que dispõe sobre a possibilidade de "reinclusão" do servidor que se desligou voluntariamente do serviço público. O fato de o militar licenciado ser considerado "adido especial" não autoriza seu retorno à Corporação.
>
> 2. O licenciamento consubstancia autêntico desligamento do serviço público. O licenciado não manterá mais qualquer vínculo com a Administração.
>
> 3. O licenciamento voluntário não se confunde [com] o retorno do militar reformado ao serviço em decorrência da cessação da incapacidade que determinou sua reforma.
>
> 4. O regresso do ex-militar ao serviço público reclama sua submissão a novo concurso público [artigo 37, inciso II, da CB/88]. O entendimento diverso importaria flagrante violação da isonomia [artigo 5º, inciso I, da CB/88].
>
> 5. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 122 da Lei n. 5.346/92 do Estado de Alagoas.[8]

Tratando-se de quadros diversos, no vigente regime constitucional, compostos por cargos com atribuições radicalmente distintas, exige-se prévia realização de concurso público específico para o quadro de oficial, não sendo possível realização de concurso interno para acesso ao oficialato, em virtude do estabelecido pelo art. 37, II, da Constituição da República:

> Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

[8] STF. ADI 2.620/AL. Rel.: Min. EROS GRAU. 29/11/2007, un. *DJe* 88, 15 maio 2008.

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 06/09/2017 19:22. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 34A356C2.04A1439A.A84429DF.38A880F7

> II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; [...].

A partir da Constituição de 1988, não há dúvida de que concurso público é obrigatório para provimento de cargos e empregos públicos, tanto na esfera federal quanto nas esferas estaduais e municipais, seja na órbita civil, seja na militar, com as exceções admitidas na lei.

Realização de certame público assegura observância de princípios e garantias constitucionais, tais como o princípio da isonomia, do devido processo legal, da ampla defesa, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência. Por meio desse procedimento administrativo, a administração pública possibilita que todos os interessados concorram em igualdade de condições às vagas previstas no edital e sejam selecionados de maneira impessoal, com a finalidade de eliminar favoritismos, perseguições e outros interesses ilegítimos. Procedimento administrativo de concurso público implica seleção fundamentada em mérito.[9]

[9] Sobre a meritocracia, JOSÉ AFONSO DA SILVA esclarece: "O princípio da acessibilidade aos cargos e empregos públicos visa essencialmente a realizar o princípio do mérito, que se apura mediante a investidura por concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração (art. 37, II). SILVA, José Afonso. *Comentário contextual à Constituição*. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 343. É preciso cautela com certa tendência a supervalorizar a meritocracia, porquanto as pessoas não estão em condições similares na sociedade. Negros, indígenas e mulheres, por exemplo, são grupos sociais que enfrentam variadas sortes de discriminação e desvantagens na arena social, de modo que, como grupo, nunca estarão em igualdade de condições para competir com homens brancos, por exemplo.

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 06/09/2017 19:22. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 34A356C2.04A1439A.A84429DF.38A880F7

O Supremo Tribunal Federal possui posicionamento consolidado no sentido da inconstitucionalidade dessa modalidade derivada de investidura em cargo público:

> AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 140, *CAPUT* E PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 141 DA LEI COMPLEMENTAR N. 65. ARTIGO 55, *CAPUT* E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 15.788. ARTIGO 135, *CAPUT* E § 2º, DA LEI N. 15.961. LEIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INVESTIDURA E PROVIMENTO DOS CARGOS DA CARREIRA DE DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL. SERVIDORES ESTADUAIS INVESTIDOS NA FUNÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO E NOS CARGOS DE ASSISTENTE JURÍDICO DE PENITENCIÁRIA E DE ANALISTA DE JUSTIÇA. TRANSPOSIÇÃO PARA A RECÉM CRIADA CARREIRA DE DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AFRONTA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 37, II, E 134, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
>
> 1. Os preceitos objeto da ação direta de inconstitucionalidade disciplinam a forma de investidura e provimento dos cargos da carreira de Defensor Público Estadual.
>
> 2. Servidores estaduais integrados na carreira de Defensor Público Estadual, recebendo a remuneração própria do cargo de Defensor Público de Primeira Classe, sem o prévio concurso público. Servidores investidos na função de Defensor Público, sem especificação do modo como se deu a sua investidura, e ocupantes dos cargos de Assistente Jurídico de Penitenciária e de Analista de Justiça.
>
> 3. A exigência de concurso público como regra para o acesso aos cargos, empregos e funções públicas confere concreção ao princípio da isonomia.
>
> 4. Não-cabimento da transposição de servidores ocupantes de distintos cargos para o de Defensor Público no âmbito dos Estados-membros. Precedentes.
>
> 5. A autonomia de que são dotadas as entidades estatais para organizar seu pessoal e respectivo regime jurídico não tem o condão de afastar as normas gerais de observância obrigatória pela Administração Direta e Indireta estipuladas na Constituição [artigo 25 da CB/88].

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 06/09/2017 19:22. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 34A356C2.04A1439A.A84429DF.38A880F7

> 6. O servidor investido na função de defensor público até a data em que instalada a Assembléia Nacional Constituinte pode optar pela carreira, independentemente da forma da investidura originária [artigo 22 do ADCT]. Precedentes.
>
> 7. Ação direta julgada procedente para declarar inconstitucionais o *caput* e o parágrafo único do artigo 140 e o artigo 141 da Lei Complementar n. 65; o artigo 55, *caput* e parágrafo único, da Lei n. 15.788; o *caput* e o § 2º do artigo 135, da Lei n. 15.961, todas do Estado de Minas Gerais. Modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade. Efeitos prospectivos, a partir de 6 [seis] meses contados de 24 de outubro de 2007.[10]

> AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 13 DA LEI N. 8.032/03 DO ESTADO DO MARANHÃO. CARGO PÚBLICO. INVESTIDURA POR TRANSPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE.
>
> 1. O texto constitucional em vigor estabelece que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. É inconstitucional a chamada investidura por transposição.
>
> 2. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente.[11]

A matéria foi definitivamente assentada por essa Corte com edição da súmula 685, posteriormente convertida na súmula vinculante 43:

> É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

[10] STF. ADI 3.819/MG. Rel.: Min. EROS GRAU. 24/10/2007, maioria. *DJe* 55, 27 mar. 2008.

[11] STF. ADI 3.332/MA. Rel.: Min. EROS GRAU. 30/6/2005, un. *DJ,* 14 out. 2005.

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 06/09/2017 19:22. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 34A356C2.04A1439A.A84429DF.38A880F7

Ao analisar o enunciado, JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO pondera, com razão, que "é vedado admitir que o servidor ocupante de cargo de uma carreira seja transferido para cargo de carreira diversa sem que tenha sido aprovado no respectivo concurso, seja qual for a modalidade de provimento. Investidura desse tipo sem prévia aprovação em concurso configura-se como ilegítima, gerando a necessidade de sua anulação pelo Judiciário ou pela própria Administração."[12]

LUCAS ROCHA FURTADO, ao analisar a aplicação do princípio do concurso público pelo STF, observou:

> Em termos formais ou jurídicos, a adoção do sistema do concurso público para prover os cargos públicos realiza, em primeiro lugar, o princípio constitucional da *impessoalidade*, ou isonomia. Ademais, ao impedir a utilização dos cargos públicos para a nomeação a partir de critérios de indicação política, ou de parentes, a regra do concurso público igualmente dá efetividade à *moralidade administrativa*. Ao decidir a ADC nº 12-MC/DF, proposta em face da Resolução nº 7/05 do Conselho Nacional de Justiça, o STF considerou constitucional a resolução em razão do seu conteúdo moralizador.
>
> A rigor, a importância dada ao concurso público pelo texto constitucional pode ser examinada em razão do disposto no art. 37, § 2º, em que é identificada a única hipótese em que, de modo expresso, a Constituição Federal determina a *anulação* do ato administrativo e a obrigatoriedade de *punição* de quem lhe deu causa, o que deve ocorrer na eventualidade de não serem observadas as regras relativas ao concurso público para o provimento dos cargos públicos.
>
> À exceção dos cargos em comissão, o ingresso no serviço público deve ser necessariamente precedido de concurso público.
>
> São admitidas – por serem compatíveis com o critério constitucional – hipóteses de *provimento derivado* de cargos públicos. É o que se verifica com a promoção. Aqui o agente é investido no cargo inicial da carreira após aprovação em concurso público, e para alcançar os cargos mais elevados será promo-

[12] CARVALHO FILHO, José dos Santos. *Manual de Direito Administrativo.* 24. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 575.

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 06/09/2017 19:22. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 34A356C2.04A1439A.A84429DF.38A880F7

> vido. Vê-se, de qualquer forma, que o servidor é obrigado a prestar o concurso público.
>
> Distintas são as hipóteses de *ascensão* e de *transferência* – infelizmente ainda utilizadas com alguma frequência em importantes empresas estatais. O STF, ao julgar a ADI nº 231-RJ, declarou a inconstitucionalidade desses institutos porque são "formas de ingresso em carreira diversa daquela para a qual o servidor ingressou por concurso". Essa orientação encontra-se prevista, ademais, na Súmula nº 685 do próprio STF, que dispõe nos termos seguintes: [...].
>
> São inconstitucionais os tão famosos concursos internos e as denominadas ascensões funcionais, em que pessoas admitidas para cargos básicos dos órgãos ou entidades públicas, algumas vezes sem concurso público, em razão da realização de seleções internas ou da mera apresentação de diploma de nível superior, eram investidas em cargos mais elevados. Seria exemplo dessa prática ilegal situação em que o Banco do Brasil realizasse concurso interno entre seus escriturários para a escolha de advogados da estatal.
>
> Vale sempre lembrar que a regra do concurso público e a consequente vedação da ascensão são aplicáveis a todas as entidades da Administração Pública direta e indireta e ao provimento de cargos e empregos públicos.[13]

Ocorre por concurso público específico o ingresso no Quadro de Oficiais da Polícia Militar (QOPM) de Goiás, no posto de 2º Tenente, exigindo-se dos candidatos diploma de bacharel em direito, conforme art. 11 do estatuto:

> Art. 11. Para ingresso no Quadro de Oficiais da Polícia Militar – QOPM do Estado de Goiás exigir-se-á que o candidato:
>
> I – tenha sido previamente aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos, ao qual somente poderão inscrever-se bacharéis em Direito, conforme dispuser o edital;
>
> II – seja considerado habilitado em exames de capacidade física e de avaliação psicológica, ambos de caráter eliminatório;
>
> III – tenha comportamento irrepreensível e conduta ilibada, comprovados através de investigação social, conforme definido no edital do concurso;

[13] FURTADO, Lucas Rocha. *Curso de Direito Administrativa.* 3. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 759-760.

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 06/09/2017 19:22. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 34A356C2.04A1439A.A84429DF.38A880F7

> IV – goze de saúde física e mental, comprovada por Junta Médica Oficial;
>
> V – tenha idade não superior a 32 ([...]) anos, na data da posse;
>
> VI – logre aprovação e classificação em curso de formação de oficiais, a ser ministrado pela Superintendência da Academia Estadual de Segurança Pública, da Secretaria da Segurança Pública e Justiça ou por órgão ou entidade pública conveniada ou contratada, com duração mínima de 2 ([...]) anos;
>
> VII – não tenha exercido atividades prejudiciais ou perigosas à Segurança Nacional.
>
> § 1º O candidato realizará o curso de formação a que se refere o inciso VI na condição de Cadete.
>
> § 2º O ingresso no Quadro de Oficiais da Polícia Militar – QOPM far-se-á no Posto de 2º ([...]) Tenente.
>
> § 3º Tratando-se de candidato policial militar, integrante das fileiras da Corporação, o limite de idade previsto no inciso V deste artigo passa a ser 35 ([...]) anos.

Porém, em manifesta afronta ao art. 37, II, da Constituição da República e aos demais princípios constitucionais antes apontados, a Lei 19.452, de 14 de setembro de 2016, admitiu ingresso em cargos de oficiais da Polícia Militar, vinculados ao Quadro de Oficiais Auxiliares (QOA) e ao Quadro de Oficiais Músicos (QOM), mediante transposição, por meio de processo seletivo interno, cujos únicos participantes são aqueles que ingressaram originariamente na corporação na graduação de praças. É o que estabelecem as normas abaixo transcritas da lei (sem destaques no original):

> Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os **Quadros de Oficiais Auxiliares (QOA) e Oficiais Músicos (QOM) da Polícia Militar do Estado de Goiás**, previstos nos Anexos III e IV da Lei nº 17.866, de 19 de dezembro de 2012, respectivamente, constituídos de 2º Tenente PM, 1º Tenente PM, Capitão PM e Major PM, bem como sobre os **critérios e as condições que asseguram aos subtenentes e primeiros sargentos da ativa da Corporação ingresso e promoções no âmbito dos referidos Quadros**.

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 06/09/2017 19:22. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 34A356C2.04A1439A.A84429DF.38A880F7

Art. 2º Os oficiais dos Quadros de Oficiais Auxiliares (QOA) e de Oficiais Músicos (QOM) são, em ordem crescente na hierarquia, dentro dos respectivos quadros, os segundos tenentes, os primeiros tenentes, os capitães e os majores que, na Corporação, desempenham funções administrativas, operacionais e atividades relacionadas à Polícia Judiciária Militar, sem intromissão nas atribuições específicas ou técnicas dos demais Quadros.

§ 1º **O acesso ao posto inicial do Quadro de Oficiais Auxiliares (QOA) dar-se-á entre os Subtenentes e primeiros Sargentos** da Polícia Militar do Estado de Goiás, constantes do Anexo V da Lei nº 17.866, de 19 de dezembro de 2012, de conformidade com as normas da presente Lei.

§ 2º **O acesso ao posto inicial do Quadro de Oficiais Músicos (QOM) dar-se-á entre os Subtenentes e primeiros Sargentos** da Polícia Militar do Estado de Goiás, constantes do Anexo VI da Lei nº 17.866, de 19 de dezembro de 2012, de conformidade com as normas da presente lei.

[...]

Art. 4º Ressalvadas as restrições expressas em lei, os Oficiais do QOA e do QOM têm os mesmos deveres, direitos, regalias, prerrogativas, vencimentos ou subsídios e vantagens dos demais Oficiais da Polícia Militar, de igual Posto.

CAPÍTULO II

DO INGRESSO NO QUADRO DE OFICIAIS AUXILIARES (QOA) E QUADRO DE OFICIAIS MÚSICOS (QOM)

Art. 5º O ingresso no Quadro de Oficiais Auxiliares (QOA) será realizado após **conclusão de Curso de Habilitação de Oficiais Auxiliares** (CHOA), com duração mínima de 9 ([...]) meses, e no Quadro de Oficiais Músicos (QOM) após **conclusão de Curso de Habilitação de Oficiais Músicos** (CHOM), com carga horária e matriz curricular a serem definidas em ato do Comandante-Geral, por intermédio do órgão de ensino da Polícia Militar de Goiás, sem prejuízo de outras exigências previstas em lei ou regulamento.

CAPÍTULO III

DO INGRESSO NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DE AUXILIARES (CHOA) E NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS MÚSICOS (CHOM)

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 06/09/2017 19:22. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 34A356C2.04A1439A.A84429DF.38A880F7

> Art. 6º O ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Auxiliares (CHOA) e no Curso de Habilitação de Oficiais Músicos (CHOM) dar-se-á mediante os **critérios de antiguidade e merecimento**, à proporção de 1 ([...]) vaga por antiguidade para cada 4 ([...]) vagas por merecimento, atendidas as seguintes exigências pelo candidato:
>
> I – se primeiro sargento, possuir 16 ([...]) anos de efetivo serviço na Polícia Militar do Estado de Goiás e 2 ([...]) na graduação no ato da inscrição;
>
> II – estar classificado, no mínimo, no comportamento ótimo;
>
> III – haver concluído o 2º Grau em estabelecimento de ensino regular;
>
> [...].

A Lei 19.452/2016, ao dispor sobre os Quadros de Oficiais Auxiliares (QOA) e de Oficiais Músicos (QOM) da Polícia Militar de Goiás, violou o artigo 37, inciso II, da CR, o qual exige concurso público para provimento de cargos na administração pública, uma vez que não incide nenhuma das exceções constitucionais a essa exigência.

Ofendeu igualmente os princípios da isonomia e da eficiência (arts. 5º, *caput*, e 37, *caput*, da Lei Fundamental brasileira), porquanto, ante a exigência de concurso público para ingresso nos quadros de oficialato, não há razão de interesse público ou de justificação de tratamento diverso para amparar ingresso mediante seleção interna ou ascensão nos quadros a que se referem as normas impugnadas da Lei 19.452/2016.

As normas impugnadas ferem o princípio da eficiência, porquanto reduzem drástica e arbitrariamente o universo de cidadãos que poderiam submeter-se a concurso para ingresso em todos os quadros de oficiais, de modo que tendem a impedir acesso de pessoas potencialmente mais preparadas do que o público interno de praças da PMGO. Não se quer insinuar absolutamente nenhum desdouro às praças dessas instituições, cujo labor é enormemente relevante, mas apenas apontar o óbvio: com a redução injustificada

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 06/09/2017 19:22. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 34A356C2.04A1439A.A84429DF.38A880F7

do universo de candidatos aos cargos militares de oficiais, diminui-se necessariamente a possibilidade de pessoas mais bem preparadas concorrerem e terem a possibilidade de neles serem investidas, como é próprio da seleção de servidores via concurso público. Se outro fosse o tratamento constitucional da carreira militar, com possibilidade de ingresso na graduação inicial e progressão até o topo do oficialato, o óbice poderia ser afastado – não, porém, no regime vigente.

A pretexto de reestruturar a carreira de oficiais da Polícia Militar do Estado de Goiás, a lei promoveu verdadeira transposição de carreiras, em desacordo com os ditames constitucionais.

O tratamento específico conferido pela Constituição da República no art. 142, § 3º, I, VI e VII, aos oficiais militares das Forças Armadas, aplicável aos oficiais das PMs e dos corpos de bombeiros militares (CBMs) em virtude do art. 42, § 1º, da Constituição, evidencia que a carreira destes não é a mesma das praças e robustece a conclusão de que essa diversidade de regime jurídico não é compatível com ascensão ou transposição de servidores de uma para outra.

Ocorre afronta à ordem constitucional, pois, para investidura em cargo público, deverá ocorrer submissão de qualquer interessado a prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, não servindo o ingresso em uma carreira como franquia para ascensão a carreira distinta.

As normas impugnadas criam privilégio para acesso à carreira de oficiais por praças que ingressaram em carreira diversa, em detrimento da regra do concurso público e dos princípios da igualdade e da eficiência, que não toleram tratamento discriminatório injustificado nem legitimam concessão de privilégios individuais sem relevante razão de interesse público que os justifique.

Importa registrar a existência de relevante discussão justamente acerca das carreiras da área policial, ao lado de temas como

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 06/09/2017 19:22. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 34A356C2.04A1439A.A84429DF.38A880F7

desmilitarização das polícias militares, polícia de ciclo completo etc. A argumentação desenvolvida nesta ação direta não toma partido nessas discussões, que são importantes para possíveis alterações normativas futuras (*de lege ferenda*). O que se aponta é a violação de normas constitucionais vigentes (*de lege lata*), neste momento. Isso considerado, os preceitos legais impugnados são de inconstitucionalidade insanável.

Nada impediria que, no porvir, existisse carreira única para praças e oficiais, como para policiais não militares, desde que as normas constitucionais e infraconstitucionais estabelecessem outra lógica de progressão profissional, com a correspondente normatização, de maneira a atender à Constituição. Atualmente, contudo, para oficiais e praças da PM e do CBM, isso não é juridicamente possível.

Por fim, tendo em conta que a Lei 11.596, de 26 de novembro de 1991, expressamente revogada pelo art. 17 da Lei 19.452/2016, reorganizava o Quadro de Oficiais Auxiliares (QOA) e o Quadro de Oficiais Especialistas (QOE) da Polícia Militar goiana e possuía os mesmos vícios de inconstitucionalidade aqui apontados (especialmente nos seus arts. 1º, §§ 1º e 2º; 7º; 8º; 9º, inc. II; 10 e 17), deve também ser declarada inconstitucional, a fim de evitar efeito repristinatório indesejado, pelo mesmo conjunto de razões acima alinhadas.

3 Pedido Cautelar

Estão presentes os pressupostos autorizativos para concessão de medida cautelar.

Sinal de bom direito (*fumus boni juris*) está suficientemente caracterizado pelos argumentos deduzidos nesta petição inicial e sobretudo pela existência de precedentes do Pleno do STF já citados,

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 06/09/2017 19:22. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 34A356C2.04A1439A.A84429DF.38A880F7

que apontam para inconstitucionalidade das Leis 19.452/2016 e 11.596/1991.

Perigo na demora processual (*periculum in mora*) decorre da constante e periódica violação ao parâmetro constitucional invocado, haja vista que, nos termos do art. 7º da Lei 19.452/2016, novas nomeações de praças para o posto inicial dos quadros de oficiais da Polícia Militar, em desacordo com preceitos constitucionais, podem ser efetivadas a qualquer tempo.

É necessário, portanto, que a disciplina inconstitucional imposta pela norma seja o mais rapidamente possível suspensa em sua eficácia e, ao final, invalidada por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.

Por conseguinte, além de sinal de bom direito, há premência em que essa Corte conceda medida cautelar para esse efeito.

4 Pedidos Finais

Requer, de início, que esse Supremo Tribunal conceda, com a brevidade possível, em decisão monocrática e sem intimação dos interessados, medida cautelar para suspensão da eficácia das normas impugnadas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei 9.868/1999, a ser oportunamente submetida a referendo do Plenário.

Requer que se colham informações necessárias da Assembleia Legislativa e do Governador do Estado de Goiás e que se ouça a Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 103, § 3º, da Constituição da República. Superadas essas fases, requer prazo para manifestação da Procuradoria-Geral da República.

Requer que, ao final, seja julgado procedente o pedido, para declarar inconstitucionalidade da Lei 19.452, de 14 de setembro de

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 06/09/2017 19:22. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 34A356C2.04A1439A.A84429DF.38A880F7

2016, e da Lei 11.596, de 26 de novembro de 1991, ambas do Estado de Goiás.

Brasília (DF), 4 de setembro de 2017.

Rodrigo Janot Monteiro de Barros
Procurador-Geral da República

RJMB/WCS/AMO-PI.PGR/WS/217/2017

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 06/09/2017 19:22. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 34A356C2.04A1439A.A84429DF.38A880F7